

1066037-61.2022.8.26.0053

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Liberação de Veículo Apreendido

Magistrado: FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 2ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... a impetrante é de fato a vítima do roubo do veículo em questão, estando desapossada do bem desde agosto de 2022, sem apresentação pela autoridade coatora de razão que o justifique.

Intimada, a autoridade coatora deixou de prestar informações, motivo pelo qual, sobre o impetrado recai os efeitos da revelia. Os documentos acostados aos autos comprovam que o veículo sobre o qual a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

2ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1066037-61.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1066037-61.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Liberação de Veículo Apreendido

Impetrante:

Maria Meirilane Sousa Moraes

Impetrado:

Delegado de Polícia Titular do 72º Distrito Policial da Vila Penteado - Sp

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Vistos.

Maria Meirilane Sousa Moraes ajuizou a presente ação de Mandado de Segurança Cível em face de Delegado de Polícia Titular do 72º Distrito Policial da Vila Penteado pretendendo a liberação do automóvel de placa GGG8G10, CHASSI 9BGKT69R0GG207009, MARCA CHEV/PRISMA MT LTZ. Relata a impetrante que teve o seu veículo roubado no dia no dia 01/08/2022. Posteriormente, em blitz de rotina, o bem foi localizado pela polícia e apreendido para a realização de averiguações e apresentação de laudos pertinentes à investigação criminal. Contudo, a autoridade policial já mantém o bem apreendido desde então, estando prejudicada no exercício de sua atividade laboral. Deferida a liminar, a autoridade coatora não apresentou informações, apesar de intimada a tanto. O Ministério Público recusou parecer.

É o relatório. Decido.

O pedido é procedente, sendo de rigor a confirmação da liminar. Vê-se do boletim de ocorrência (fls. 46/48) que a impetrante é de fato a vítima do roubo do veículo em questão, estando desapossada do bem desde agosto de 2022, sem apresentação pela autoridade coatora de razão que o justifique.

Intimada, a autoridade coatora deixou de prestar informações, motivo pelo qual, sobre o impetrado recai os efeitos da revelia. Os documentos acostados aos autos comprovam que o veículo sobre o qual a autora tem posse legítima foi objeto de roubo e posteriormente apreendido pela polícia em blitz de rotina, sendo que a impetrante ficou sem seu veículo desde agosto de 2022. Diante da revelia, são incontroversos os fatos narrados na inicial. Desde que a impetrante apresente o veículo às autoridades policiais competentes em caso de necessidade de realização de novos exames e perícias no bojo da investigação policial, mediante prévia comunicação e com data, horário e local especificados, se mostra ilegítima e ilícita a conduta da administração que não restituiu a legítima possuidora do bem. Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, e confirmo a liminar de fl. 35 a 36, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a liberação do veículo de placa GGG8G10, CHASSI 9BGKT69R0GG207009, MARCA CHEV/PRISMA MT LTZ, com a condição de a impetrante levar o veículo para realização de novas perícias que se façam necessárias no bojo da investigação criminal de boletim de ocorrência nº EJ5982-1/2022.

A Fazenda deverá reembolsar eventuais custas e despesas processuais despendidas pela demandante. Sem condenação em honorários advocatícios. P.R.I.C

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA